DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

San Andrés Isla, 13 de mayo de 2023

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS TELEVISORES PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, EN EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Códigos Naciones Unidas UNSPSC

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
52161505	Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo	Electrónica de consumo	Equipos audiovisuales	Televisores

1.2 VALOR ESTIMADO

EL VALOR ESTIMADO EN CONDICIONES DE MERCADO ES DE DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
1	A-02-01-01-004-07-03	SEPRO	TELEVISORES	10	04	$2.428.164,00	$9.712.656,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$9.712.656,00

políticas institucionales y nuestro actuar policial, el cual permita un cambio de vista hacia nuestra institución.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	NÚMERO DE PROCESO	ACIERTOS	PROBLEMAS
DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PN DESAP MIC 007 2021 17/03/2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICO TELEVISORES PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PN DESAP MIC 007 2021	EL PROPONENTE EVALUADO CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS	NO SE GENERARON TRAUMATISMOS EN LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PROCESO

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

E. MÍNIMA CUANTÍA: El presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Titulo 1, Capitulo 2, Sección 1 Modalidades de Selección, Subsección 5 Mínima Cuantía en su artículo 2.2.1.2.1.5.2 de Decreto 1082 del 2015, el cual regulan el procedimiento para la modalidad de selección de contratación de Mínima Cuantía.

Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de Mínima Cuantía consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.5.2 así: Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto.

Precio Suscritos por Colombia Compra eficiente, no se encuentra ninguno que contemple el servicio objetivo del presente estudio.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo especificaciones técnicas mínimas del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE

NOTA: Estos ÍTEMS quedarán dentro de una Cláusula del contrato a suscribir, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

No Aplica.

4.2.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA

De conformidad con lo establecido el Decreto 1082 de 2015, al momento de recibir las ofertas, se establecerá cuál de ellas presenta el menor valor ofertado **UNITARIO** sin que este sobrepase el precio techo y se adjudicará por el total del presupuesto asignado, conforme con lo solicitado por el Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es de anotar, que es de obligatorio cumplimiento el ofrecimiento de la totalidad de ítems requeridos, de esta forma la oferta será tenido en cuenta y a esta se le verificarán los documentos habilitantes de orden jurídico, técnico, administrativos y demás; de no cumplir con ello, se procederá a evaluar la que tenga la segunda mejor oferta y así consecutivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. Dicho lo anterior, de esta manera se deberá presentar la oferta en la plataforma SECOP II por el total del presupuesto asignado.

La oferta económica deberá realizarse en el Anexo oferta económica. Además, deberá tener diligenciado:

- Oferta económica
- Certificación bancaria vigente no mayor a 90 días.

Se verificará que se hayan cotizado la totalidad de los ítems y que no sean modificados las especificaciones de la invitación, también se verificará que la propuesta económica no supere el precio techo unitario estimado, de lo contrario se rechazará la propuesta.

Es importante resaltar que, al precio unitario ofertado, el proveedor no debe tener en cuenta el valor del IVA, toda vez se tiene una exclusión del Impuesto al Valor Agregado en el territorio de la isla de San Andrés según lo establece el artículo 423 del Estatuto Tributario.

4.2.2 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:

No Aplica.

4.2.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se procede conforme al artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación del decreto 1890 del 2021.

4.3. ASPECTO JURÍDICO

4.3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en Formulario "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente o apoderado,

del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.

4.3.6. DOCUMENTOS DE MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

El oferente deberá indicar por escrito que él o algunos de los integrantes de la sociedad no se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, contempladas en los:

- ✓ Artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993
- ✓ Numerales 3 y 6 artículos 58 de la ley 80 de 1993
- ✓ Artículo 18 de la ley 1150
- ✓ Artículos 1, 2, 4,27, parágrafo 2 articulo 84 y 90 de la ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPACIDAD JURÍDICA Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA, DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ACREDITAR EL OFERENTE. Se verificarán por parte de los integrantes del comité evaluador designados por el Comando del Departamento de Policía, los cuales son requisitos mínimos para contratar.

5. CONDICIONES

5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El suministro para las actividades de integración y mejoramiento de la calidad de vida para el comando del Departamento de Policía san Andrés, Providencia y Santa Catalina, debe ser entregado en las instalaciones del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en la Avenida Francisco Newball N° 5B-34, se coordinara con el supervisor del contrato para la ejecución, y el horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 horas; los gastos de transporte, serán asumidos por el contratista, sin generar costo adicional para la Policía Nacional.

5.2. FORMA DE EJECUCIÓN

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma total, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación del supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto asignado.

5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista ejecutara el contrato en sesenta (60) días a partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía única y notificación oficio de inicio

5.4. FORMA DE PAGO

La Policía Nacional - Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación, esta debe cargarse en la plataforma OLIMPIA por parte del

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

La entidad deberá establecer la distribución del riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá hacer la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, de acuerdo con la naturaleza del Contrato y las actividades involucradas en él. Para estos efectos podrá usar como referencia el "*Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)*", publicado por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

II. ESTUDIO DEL SECTOR

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En aras de lograr un mayor impacto y despliegue de las ofertas institucionales de prevención de la Policía Nacional en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, integrando el uso de herramientas tecnológicas como un recurso más en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se trabaja con la comunidad, permitiendo promover y facilitar la actitud y aptitud participativa, en favor de la convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento, llegando así a minimizar y mitigar, los diferentes factores de riesgos (sociales, personales y familiares). Mediante la adquisición de estos elementos se busca tener herramientas audiovisuales, las cuales permitan una difusión de la información institucional, así como la administración de los recursos de comunicación encaminados a fortalecer la imagen de la Policía Nacional, generando en la comunidad una cultura de solidaridad, confianza y credibilidad.

Aunado lo anterior se requiere ir renovando los equipos tecnológicos de acuerdo a su vida útil, tiempo de uso y obsolescencia tecnológica; Finalmente, los avances tecnológicos exigen a la Policía Nacional, estar permanentemente adoptando nuevas tecnologías, para potenciar los equipos existentes y generar nuevos servicios, a fin de mejorar los procesos que se llevan a cabo en su interior y que van acordes con la Plataforma Estratégica de la Policía Nacional.

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

Debido a las condiciones geográficas del territorio Insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; se tiene un nivel de precios diferente al resto del país, toda vez, que la distancia con el territorio nacional hace que los productos que se requieren tengan un mayor valor a raíz de los costos adicionales de envió, transporte y demás, generando circunstancias que inciden en el mercado.

- Precios del mercado (cotizaciones).

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	OBJETO	NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NÚMERO DE PROCESO	VALOR
COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION DUITAMA	COMPRA DE 4 TELEVISORES PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN	025-2022 17 DICIEMBRE DE 2022	025-2022	$10.000.000,00
COLEGIO JOSE AQUILINO DURAN	SUMINISTRO TV DE 43 PULGADAS	RE-011 31 DICIEMBRE DE 2022	RE-011	$1.159.900,00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES	IESL2022005 22-12-2022	IESL2022005	$10.800.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) TELEVISORES PARA LA DIVISIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	214788 21-12-2022	214788	$3.799.800 ,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-ITRC	ADQUIRIR UN TELEVISOR PARA DOTAR LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ITRC.	CMC 016 2021	CMC 016 2021	$2.187.500,00

Nota: Para este proceso se consultaron en el portal de contratación nueve procesos realizados con objeto similar y/o igual, sin embargo, no serán tenidos en cuenta, toda vez que, aunque los objetos son parecidos no estamos necesitando de los mismos elementos, además las especificaciones técnicas son diferentes, las cuales varían dependiendo de la necesidad establecida para cada vigencia, factor determinante en el precio del bien y/o servicio adquirir.

- **Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.**

Nota: Para este proceso se consultaron en el portal web, no serán tenidos en cuenta, toda vez que, aunque los objetos son parecidos pero las especificaciones técnicas son diferentes, las cuales varían dependiendo de la necesidad establecida para cada vigencia, factor determinante en el precio del bien y/o servicio adquirir.

https://www.corbeta.com.co/electronica/televisor-y-monitores/tv.html
https://www.falabella.com.co/falabella-co/seller/LINIO%20COLOMBIA%20S.A.S,
https://www.ktronix.com/tv-video/televisores/c/BI_120_KTRON?q=%3Arelevance%3Atamano-pantalla-tv-pulgadas%3Ade+60%27+pulgadas+y+m%C3%A1s#

- **Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.**

5.4. PRECIOS DE MERCADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COTIZACIÓN No. 1	COTIZACIÓN No. 2	COTIZACIÓN No. 3	MENOR VALOR COTIZADO
1	Televisores 65"	$3.997.107,00	----------	----------	$3.997.107,00
VALOR TOTAL		$3.997.107,00	----------	----------	$3.997.107,00

Nota: las cotizaciones relacionadas en el análisis de mercado se obtuvieron a través de una invitación a cotizar **PN DESAP COTIZACIÓN 021 2023**, publicada en SECOP II.
Es factible tomar el menor valor unitario de las mismas, toda vez, que el mercado demuestra que existe variabilidad en los precios; donde únicamente una empresa del sector presentó cotización para el estudio del mercado, determinando que es más favorable para el Grupo Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tomar el menor valor por economía.

- **Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.**

5.5 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO SECOP	PRECIOS DE CATÁLOGO	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS	PRECIOS DE MERCADO	VALOR ESTIMADO
1	Televisores 65"	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$3.997.107,00	$3.997.107,00
VALOR TOTAL		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$3.997.107,00	$3.997.107,00

Para realizar el análisis que determina el valor de la futura contratación, solo se tuvo en cuenta los valores arrojados por la única cotización realizada en SECOP II (precios del mercado), ello obedece a que dichos valores son los que demuestran la tendencia del mercado para el servicio que se pretende adquirir en la vigencia 2023; no sobra mencionar que los precios obtenidos en el SECOP

Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccionar modalidad de contratación cuyo objeto es **diligenciar el objeto a contratar**

Aplica	**Anexos** (Los anexos se imprimen junto con el estudio previo)
■	Certificación de la necesidad
■	Especificaciones técnicas mínimas
☐	Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestación de servicios profesionales)
■	Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías
■	Análisis del riesgo y forma de mitigarlo.
■	Ficha técnica
■	Obligaciones de la policía nacional (no aplica para mínima cuantía)
■	Obligaciones del contratista (no aplica para mínima cuantía)

Aplica	**Formularios adjuntos al estudio previo** (Seleccionar los formatos que aplican para el proceso de selección)
☐	Factores de verificación y ponderación.
☐	Apoyo a la industria nacional
☐	Indicación de trato nacional
☐	Experiencia del proponente
☐	Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia
☐	Clasificación proponente extranjero
■	Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)
■	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)
■	Compromiso anticorrupción (obligatorio)
☐	Capacidad financiera
☐	Certificación de compromiso del fabricante y/o oferente
☐	Certificación de la capacidad técnica
☐	Personal, experiencia y tiempos de dedicación mínimos
☐	Carta de compromiso postventa

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente debe ***cotizar la totalidad de los ítems*** requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo.		
2	El oferente acepta que se compromete, en caso de ser adjudicatario del proceso a ***mantener fijo los precios*** durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios sugeridos en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás derogaciones que se presentan en la contratación.		
3	El oferente acepta que se compromete, en caso de salir favorecido en la adjudicación del contrato, a ***mantener activa la cuenta bancaria reportada para los pagos durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato.***		
4	Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares del presente estudio previo, donde el proponente ***deberá acreditar experiencia mínima de (1) un contrato ejecutado y liquidado*** durante los dos últimos años a la fecha del cierre del presente proceso, con el sector público o privado cuyo objeto este directamente relacionado con el objeto a contratar, donde sea única entrega y cuyo valor corresponda igual o superior al 100 % del presente presupuesto asignado al presente proceso con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar una (1) certificación del contrato ejecutado con el concepto favorable.		

	contadas a partir del momento en que se pone en conocimiento del futuro contratista de algún Elemento que se encuentre vencido o en mal estado.		
10	Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2018 y/o 2019 y/o 2020) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar mínimo una (01) máximo tres (3) certificaciones (certificación por contrato), El valor de las certificaciones debe estar expresado en pesos y deberán contener la siguiente información: 1. Nombre del contratista 2. Nombre del contratante 3. Objeto del contrato 4. Fecha de suscripción del contrato 5. Fecha de terminación. 6. Concepto de la recepción del contrato 7. Personal contacto para verificar la información Las certificaciones de contratos con entidades privadas deben anexar copia del contrato y factura de venta. Nota 1: En el evento que algún oferente presente más de tres (3) certificaciones, el comité técnico solo tendrá en cuenta las tres primeras en orden de foliación de la oferta. Nota 2: Se aceptan actas de liquidación de contratos ejecutados. Nota 3: La Dirección de Protección y Servicios Especiales para efectos de este criterio, no tendrá en cuenta las certificaciones o constancias expedidas por las entidades públicas y/o privadas contratantes, en las cuales se haya calificado el nivel de calidad del bien y/o servicio suministrado o el cumplimiento del contrato como regular o malo.		

Intendente **NEYFER ANDRÉS ÑUSTES BEDOYA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales DESAP (E)
Estructurador del estudio previo SEPRO GUTUR DESAP

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPEIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL SERVICIO OFERTADO	VARIACION DEL VALOR DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR EL RIESGO	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
2	ESPEIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLMIENTO DEL OBJETO DEL MISMO	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	1	3	BAJO	SI	COMITÉ EVALUDOR	FECHA DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	CLASIFICACION DEL CONTRATISTA	ACTA DE EVALUACION	MENSUAL
3	GENERAL	INTERNO	EJECICION	OPERACIONAL	ACCIDENTE LABORAL	DETENER EL PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO, POR EL MAL MENEJO DE LOS QUIMICOS PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.	2	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	TRANFERIBLE EL RIESGO	3	3	6	BAJO	NO	DUEÑO DE LA NECESIDAD	CON LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA	DURANTE LA EJECUACION DEL CONTRATO	VERIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS- INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECICION	OPERACIONAL	AFECTACIONES EN LA SALUD POR USO POR USO DE PRODUCTOS DE MALA CALIDAD	DAÑO A TERCERO EN LA SALUD	2	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE LA PRESTACION DE LA PROPUESTA Y DURANTE LA EJECUACION	DURANTE LA EJECUCION	VERIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE ELEMENTOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO	CUANDO SE REALICEN LAS FUMIGACIONES

Intendente **NEYFER ANDRÉS ÑUSTES BEDOYA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales DESAP (E)
Estructurador del estudio previo SEPRO GUTUR DESAP

1. Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

6. Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual.

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.

14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la **información confidencial**, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del **contrato**.

7. El **proponente** mantendrá una lista de usuarios de la **información confidencial** que será entregada al **proponente** cuando lo solicite.

8. Utilizar única y exclusivamente la **información confidencial** que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la **información confidencial** que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del **contrato**, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del **contrato**.

11. No usar la **información confidencial** de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la **policía nacional**.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la **información confidencial**, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la **Policía Nacional**.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

_____

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.
- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.
- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.
- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.
- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.
- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas **jurídicas** deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*, considerando lo siguiente:

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III
2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.
3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

_____

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualización de la normatividad, política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,1 son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

_____

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

[1] Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TELEMÁTICA
GRUPO INVESTIGACION Y PROYECCION TECNOLOGICA

ONAC ACREDITADO
CEA.3.0-07
16-ECD-003

COTEL-GINTE - 10.3

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2023

Señor patrullero
DAVID SANTIAGO GÓMEZ DIAZ
Técnico en Telemática
Calle 71 65-20
Medellín

Asunto: respuesta viabilidad ficha técnica adquisición de televisores.

De manera atenta y respetuosa me permito informar al señor patrullero que, revisadas las justificaciones realizadas mediante comunicación oficial No. GS-2023-005157-DESAP, respecto a la necesidad de los elementos tecnológicos a adquirir, por parte de esta Oficina Asesora se emiten las siguientes consideraciones:

1. TELEVISORES.

En atención a las observaciones elaboradas por el Grupo de Mesa de Ayuda, se emite viabilidad técnica para la adquisición de estos elementos; ya que, las especificaciones enviadas se ajustan a las condiciones técnicas mínimas avaladas por esta Oficina Asesora. Se recomienda registrar en las fichas técnicas, la cantidad de elementos a adquirir y verificar que las pulgadas requeridas satisfacen la necesidad de la unidad.

2. ASPECTOS GENERALES.

Se debe excluir de las especificaciones técnicas todo tipo de marca o proveedor específico a menos que su adquisición sea justificada para garantizar la compatibilidad con otros equipos dentro de un sistema institucional.

Es de anotar que, la viabilidad técnica emitida al componente tecnológico solicitado por la unidad dueña de la necesidad, aplica únicamente para la vigencia en la que se firmó el comunicado; de igual manera, la unidad de Policía que requiere la viabilidad técnica debe prever los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto tecnológico a adquirir, durante el tiempo que dure el ciclo de vida útil.

Así mismo, ante cambios que puedan surgir respecto a las especificaciones técnicas, se recuerda el cumplimiento al procedimiento 1DT-PR-0019 "Requerimientos Tecnológicos".

Aunado a lo anterior se debe permitir la participación de diferentes proveedores, con el fin de dar cumplimiento a los principios contractuales de pluralidad de oferentes, selección objetiva y neutralidad frente a procesos de contratación, según lo dispuesto en el artículo No 2, literal "a" de la Ley 1150 de 2007.

GS-2023-005157-DESAP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES
GRUPO PROTECCION TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL DESAP

ONAC ACREDITADO
CEA.3.0-07
16-ECD-003

GUTUR-GUTUR - 29.25

San Andrés, 20 de febrero de 2023

Señor teniente coronel
OSCAR ANDRES CARDENAS PEÑA
Jefe Oficina de Telemática
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud viabilidad ficha técnica adquisición de televisores.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, emitir concepto de viabilidad para la ficha técnica para la adquisición, de un televisor de 65 pulgadas 4K Smart TV, que hará parte del componente tecnológico que hace parte de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, acorde a la información adjunta y descrita, así:

Alcance: En aras de lograr un mayor impacto y despliegue de las ofertas institucionales de prevención de la Policía Nacional en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, integrando el uso de herramientas tecnológicas como un recurso mas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se trabaja con la comunidad, permitiendo promover y facilitar la actitud y aptitud participativa, en favor de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento, llegando así a minimizar y mitigar, los diferentes factores de riesgos (sociales, personales y familiares). Mediante la adquisición de estos elementos se busca tener herramientas audiovisuales, las cuales permitan una difusión de la información institucional, así la administración de recursos de comunicación encaminados a fortalecer la imagen de la policía nacional, generando en la comunidad una cultura de solidaridad, confianza y credibilidad.

Costo: $10.000.000 Propuesta amparada bajo el plan anual de adquisiciones vigencia 2023.

Tiempo del proyecto: 40 días hábiles.

Aunado a lo anterior, se requiere tener viabilidad de ficha técnica, con el fin de poder realizar evento de cotización por medio de SECOP II para tener valor real del elemento, con el fin de generar la necesidad de contar con más rubro, acorde a precios de mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

TELEVISORES

ÍTEM	REQUERIMIENTO MÍNIMO	
1	Marca	Especificar
2	Modelo	Especificar
3	Cantidad	Según necesidad de la unidad
4	Tamaño de la pantalla	Según necesidad de la unidad
5	Resolución	4k Ultra HD
6	Tecnología de la pantalla	UHD
7	Servicio inteligente	Smart TV
8	Procesador	Quad Core (o de cuatro núcleos 4K)
9	Conectividad	Wi-fi 6 y BT 5.0
10	Diseño	Plano
11	Tipo	Slim
12	Tecnología televisión digital terrestre	Recepción de televisión digital terrestre en el estándar aprobado para Colombia (DVB-T2)
13	Color	Negro y/o plateado
14	Mando a distancia	Control remoto y/o voz (Baterías incluidas)
15	Audio	20 W RMS
16	Entradas	2 HDMI 1 USB 1 LAN (Ethernet)
17	Alimentación	110 – 240 VAC 50/60 Hz
18	Accesorios	Cable de alimentación Base
19	Instalación	Soporte de pared ajustable, de acuerdo al peso y las dimensiones del televisor ofertado.
20	Garantía	El contratista debe garantizar para los televisores, una garantía técnica de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Así mismo, dentro del periodo de garantía el contratista suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales sin costo alguno para Policía Nacional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
21	Ficha técnica	Anexar a la oferta
22	Año de fabricación	Último lanzamiento en el mercado

** El tamaño de la pantalla será definido en pulgadas de acuerdo a la necesidad de la unidad solicitante (mínimo 65").*